

1501256-47.2020.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/12/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA , qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501256-47.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501256-47.2020.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA , qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, no dia 18 de abril de 2020, por volta das 02h55min, na Rua Manoel Simões Caseiro, nº 1, Cidade Náutica, nesta cidade de São Vicente,

trazia consigo, transportava e guardava porções de cocaína, com peso de 35g (trinta e cinco gramas), pedras de crack, com peso de 21g (vinte e um gramas), e um frasco de lança perfume - diclorometano/ metileno de etila), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 7, auto de constatação preliminar de substância de pág. 8 e fotografias de págs. 16/17.

De acordo com a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e quando viraram na rua do local dos fatos depararam-se com o denunciado, carregando uma mochila, e, ao notar a viatura, empreendeu fuga, gerando suspeita. O denunciado tentou ingressar dentro de um prédio, mas o portão estava fechado, momento em que foi detido pelos policiais. Realizada a abordagem, em revista pessoal, foram encontradas em seu poder, dentro da mochila, porções de cocaína com cerca de 35g (trinta e cinco gramas), pedras de crack com cerca de 21g (vinte e um gramas) e o frasco de lança perfume acima citados, além da quantia de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), proveniente do tráfico de drogas.

Notificado, o réu apresentou resposta (págs. 90 e 108/113). A denúncia foi recebida (págs. 119/122), o acusado foi citado (pág. 144). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sobrevivendo o interrogatório (mídia págs. 155/157 e 196).

Em memoriais finais, as partes requereram a improcedência da ação, devido à falta de prova cabal da autoria do delito (págs. 200/204 e 208/217).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia improcede.

Mesmo havendo a prova da materialidade delitiva, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 7, auto de constatação preliminar de substância de pág. 8, fotografias de págs. 16/17, laudo de exame químico toxicológico de págs. 133/135 e 137/139, a autoria delitiva, que se trilha nas provas orais oferecidas pelas testemunhas, não restou cabalmente demonstrada.

Os policiais militares narraram versão diversa em juízo, mencionando que o réu foi visto em movimentação típica da comercialização de drogas, inclusive um deles citando a venda feita pelo réu a um motociclista; referiram sobre a apreensão de entorpecentes diversos daquele que consta na denúncia (maconha e cocaína, enquanto as drogas apreendidas eram cocaína, crack e lança perfume), e não esclareceram de forma uníssona se havia mais alguém na via naquela oportunidade.

Em seu interrogatório, o réu declarou ser usuário de maconha e que estava no local apenas para a compra, oportunidade na qual foi abordado, estava com R\$ 10,00 (dez reais) e declarou que tinha passagem criminal.

Nessa vereda, observa-se que apesar de comprovada a materialidade delitiva, a autoria é incerta, não restando alternativa diversa nos autos a não ser a absolvição do acusado, pois no processo penal, para se fundamentar uma condenação não bastam meros indícios, mas somente a certeza, a prova cristalina, ausente de qualquer dúvida.

Deste modo, vez que não há provas para suficientes para a condenação, a absolvição se impõe.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face de ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA, denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal e o ABSOLVO, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.
PIC

São Vicente, 22 de dezembro de 2022.